

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 569/2531

บริษัทศิลาทนุ จำกัดฯ

โจทก์

นายศัลยุทธ ศรีเพ็ญ กับพวก

จำเลย

นายศัลยุทธ ศรีเพ็ญ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายวัลลภ ชูศิลป์ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 160)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้เพิกถอนการโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 4076 เล่มที่ 41 ข.หน้า 26 เลขที่ดิน 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา ระหว่างจำเลยที่ 1 กับที่ 3 แล้วให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ภายใน 7 วันหากจำเลยที่ 1 ไม่ยอมไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 หากไม่สามารถโอนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ได้ตามข้างต้น ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชดใช้เงินเท่าราคาที่ดินเป็นเงิน 170,000 บาทแก่โจทก์ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 154,153)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 135)แต่ไม่ปรากฏคำสั่งศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้โดยห้ามจำเลยที่ 1 และที่ 3 ทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบ

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้โดยห้ามจำเลยที่ 1 และที่ 3 ทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบ

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ